



PUTUSAN

Nomor 1268 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADIN AUSA**;
Tempat Lahir : Nulion Bangkep;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/2 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Anoa II Nomor 26 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Purnawirawan Polri);
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 7 Juli 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1268 K/Pid.Sus/2023



1. Menyatakan Terdakwa ADIN AUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADIN AUSA selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi DN 8413 AE beserta STNK;
 - 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa pasir/tanah yang mengandung emas;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 21 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADIN AUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIN AUSA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa pasir/tanah yang diduga mengandung emas;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1268 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi DN 8413 AE;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry *pick up* warna hitam Nomor Polisi DN 8413 AE atas nama Ruslan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Adin Ausa;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 96/Pid.Sus/2022/PT PAL tanggal 27 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 21 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2022/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 31 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 31 Oktober 2022.

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1268 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin melakukan usaha penambangan berupa ijin pengangkutan terhadap 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa pasir/tanah yang mengandung emas yang pada saat itu akan Terdakwa angkut ke tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di wilayah Kelurahan Kawatuna Kota Palu, untuk diolah menjadi emas;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan, karena terdapat keadaan meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti*, yaitu Terdakwa belum menerima

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1268 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah mengangkut 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa pasir/tanah yang mengandung emas tersebut. Terdakwa dijanjikan upah akan dibayarkan setelah muatan yang dibawa sampai di Kawatuna tempat tromol berada, yaitu sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per karung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 96/Pid.Sus/2022/PT PAL tanggal 27 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 21 Juli 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ADIN AUSA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 96/Pid.Sus/2022/PT PAL tanggal 27 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 21 Juli 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1268 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 April 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1268 K/Pid.Sus/2023